

Số: 904 /BC-SNNMT

Lào Cai, ngày 28 tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO

Về kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung kiến nghị của
Công ty TNHH Đại Đồng Tiến theo chỉ đạo của Ủy ban nhân
dân tỉnh Văn bản số 8129/UBND-KT ngày 10/8/2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 8129/UBND-KT ngày 10/8/2026 về việc kiểm tra, xác minh các nội dung theo kiến nghị của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến.

Sau khi phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh với kết quả, cụ thể như sau:

I. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ngày 18/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 7914/SNNMT-KS đề nghị các cơ quan: Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Văn Chấn và các Công ty: Công ty TNHH Đại Đồng Tiến, Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ phối hợp kiểm tra thực địa tại khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến.

Ngày 21/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Văn Chấn kiểm tra thực địa tại khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến và tiến hành làm việc với Công ty TNHH Đại Đồng Tiến và Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông tin về giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến và Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ

- Công ty TNHH Đại Đồng Tiến được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 412/GP-UBND ngày 24/4/2012 để khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (nay thuộc xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai), với diện tích khu vực khai thác 9,7 ha, cost cao khai thác đến cost cao + 430,0 m, thời hạn khai thác 30 năm, kể từ ngày ký giấy phép (trong đó thời gian xây dựng cơ bản là 01 năm).

- Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2596/GP-UBND ngày 24/12/2014 để khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại thôn 13 xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (*nay thuộc xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai*), với diện tích khu vực khai thác 4,0 ha, mức sâu khai thác đến mức +380m, thời hạn khai thác 28,5 năm, kể từ ngày ký giấy phép (*trong đó thời gian xây dựng cơ bản là 06 tháng*).

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, xác định vị trí theo ý kiến của đại diện Công ty TNHH Đại Đồng Tiến (*Công ty TNHH Đại Đồng Tiến cho rằng Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ lấn chiếm và thực hiện hoạt động khai thác trái phép sang phần ranh giới mỏ đá của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến*).

- Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra chỉ kiểm tra xác định một số vị trí, tọa độ theo đề nghị của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến bằng máy GPS Garmy 78, theo hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trực $104^{\circ}45'$ múi chiều 3^0 ; kết quả xác định tại các vị trí như sau:

+ Tại vị trí được Công ty TNHH Đại Đồng Tiến đề cập đến trong nội dung Công văn số 28/CV-ĐĐT ngày 04/8/2026 về việc lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hoạt động khoáng sản (*khu vực có diện tích 270 m^2 trước đây đã được ghi nhận tại Biên bản kiểm tra thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập ngày 01/3/2022*): Tuy nhiên, tại buổi làm việc Công ty TNHH Đại Đồng Tiến không có ý kiến tại vị trí nêu trên (vị trí có diện tích 270 m^2) do Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ đã dừng hoạt động sau khi có Đoàn kiểm tra làm việc ngày 01/3/2022.

+ Tại 02 vị trí giáp ranh giữa 02 khu vực khoáng sản được cấp Giấy phép khai thác của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến và Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ (*tiếp giáp ranh giới tại điểm mốc số 04 và mốc số 05 theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2596/GP-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ*): Hiện trạng thời điểm kiểm tra, xác minh vị trí tại điểm chân tầng khai thác có vị trí, tọa độ, cao độ điểm số 01: X, Y = 489877, 2383404, cao độ +384m; vị trí, tọa độ, cao độ điểm số 02: X, Y = 489874, 2383406, cao độ +386m. Đối chiếu với hồ sơ, tài liệu cho thấy 02 vị trí nêu trên nằm trong phần diện tích Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2596/GP-UBND ngày 24/12/2014; điểm số 01 cách ranh giới được cấp phép khoảng 11m; điểm số 02 cách ranh giới được cấp phép khoảng 14m; có cost cao độ 02 điểm $> +380\text{m}$ theo Giấy phép khai thác được cấp (*Doanh nghiệp chưa khai thác đến độ sâu tối đa được phép khai thác +380m*).

Tại buổi kiểm tra và làm việc ngày 21/8/2026, đại diện Công ty TNHH Đại Đồng Tiến và Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ đã trực tiếp trao đổi, làm rõ vị trí giáp ranh, hiện trạng khu vực và các nội dung có liên quan. Đối với vị trí được Đoàn kiểm tra xác định nêu trên, hai doanh nghiệp cơ bản thống nhất với kết quả kiểm tra thực địa và không có ý kiến khác.

Căn cứ theo kết quả kiểm tra, xác minh vị trí, tọa độ nêu trên, Đoàn kiểm tra nhận thấy Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ chưa lấn chiếm và chưa khai thác vượt ngoài ranh giới khu vực khai thác khoáng sản được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp Giấy phép số 2596/GP-UBND ngày 24/12/2014 cho Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh tại thực địa của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân xã Văn Chấn, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận thấy:

- Tại khu vực có diện tích 270 m² trước đây đã được ghi nhận tại Biên bản kiểm tra thực địa do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập ngày 01/3/2022): Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ đã dừng hoạt động sau khi có Đoàn kiểm tra làm việc ngày 01/3/2022.

- Tại vị trí Công ty TNHH Đại Đồng Tiến kiến nghị việc Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ lấn chiếm, khai thác khoáng sản ra ngoài ranh giới (tại khu vực giáp ranh mốc số 04 và mốc số 05 theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2596/GP-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ): tại thời điểm kiểm tra ngày 21/8/2026, Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ không có hành vi lấn chiếm hoặc khai thác khoáng sản ra ngoài ranh giới khu vực được cấp phép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ thực hiện kiểm tra xác minh đối với các vị trí nêu trên do Công ty TNHH Đại Đồng Tiến kiến nghị, không thực hiện kiểm tra, xác minh các nội dung khác liên quan.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Ranh giới 02 khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến và Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp có vị trí rất gần nhau (có những vị trí ranh giới giữa 02 khu vực mỏ chỉ cách nhau từ 01m đến 03m, thậm chí có những vị trí cách nhau nhỏ hơn 01m), việc hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ có nguy cơ cao ảnh hưởng đến khu vực giáp ranh hoặc biên giới mỏ lân cận. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo:

1. Đối với Công ty TNHH Đại Đồng Tiến và Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương Nghĩa Lộ

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý, bảo vệ và duy trì hệ thống mốc giới khu vực khai thác khoáng sản, mốc giới khu vực thuê đất, mốc giới hành lang an toàn và các mốc giới khác có liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, bàn giao hoặc cắm mốc trên thực địa.

- Chỉ được khai thác đúng phạm vi, ranh giới, diện tích, độ sâu, loại khoáng sản, trữ lượng, công suất, phương pháp khai thác, thời hạn khai thác và các nội dung được ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp. Không được tự ý mở rộng diện tích khai thác; không khai thác ra ngoài ranh giới theo bề mặt, vượt mức sâu, vượt công suất, vượt trữ lượng hoặc khối lượng được phép khai thác và không thực hiện các hoạt động khai thác khi Giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực, bị đình chỉ hoặc không đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật.

- Tổ chức khai thác đúng theo thiết kế mỏ được phê duyệt theo quy định; Không được tự ý khai thác theo phương án thực tế khác với thiết kế đã được phê duyệt nếu việc thay đổi thuộc trường hợp phải điều chỉnh thiết kế hoặc phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

- Thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; trong đó chỉ sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khi có đầy đủ giấy phép, hồ sơ và điều kiện theo quy định; không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác vượt phạm vi ranh giới theo bề mặt hoặc độ sâu được cấp phép.

- Chủ động trao đổi, phối hợp giải quyết đối với những vấn đề phát sinh liên quan đến ranh giới, mốc giới và hoạt động khai thác đối với doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản giáp ranh.

- Trong quá trình hoạt động, phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, đầu tư, xây dựng, công thương và pháp luật có liên quan. Trường hợp phát hiện các nội dung chưa đảm bảo theo quy định, doanh nghiệp phải chủ động dừng hoặc tạm dừng hoạt động tại khu vực có nguy cơ vi phạm, tổ chức kiểm tra, khắc phục và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định; không được tiếp tục khai thác khi chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện về pháp lý, kỹ thuật, an toàn, bảo vệ môi trường.

2. Đối với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân xã Văn Chấn

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp. Xử lý nghiêm (*hoặc kiến nghị xử lý*) theo quy định nếu phát hiện các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Sở Xây dựng, Sở Công Thương (p/h);
- Ủy ban nhân dân xã Văn Chấn (p/h);
- Lãnh đạo sở (HĐH);
- Công ty TNHH Đại Đồng Tiến;
- Doanh nghiệp tư nhân Thành Hương - Nghĩa Lộ;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, KS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Năng Chung